

1500698-44.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas;

3) O uso de drogas é infração legalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, ., Centro - CEP 17900-000, Fone: (18) 2137-1502,

Dracena-SP - E-mail: dracenajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS

ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Processo Digital 1500698-44.2022.8.26.0168

Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Autor: Justiça Pública

Autor do fato: EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

Aos ____ de _____ de _____, nesta cidade e Comarca de _____, Estado de São Paulo, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito deste Juizado Especial Cível e Criminal de Dracena, Doutor(a) ALINE TABUCHI DA SILVA, o(a) sentenciado(a) Emerson Gonçalves de Oliveira, CPF: 22906719838, RG: 30.126.384-X, nascido aos 12/08/1980, natural de Três Lagoas-MS, filho de pai Sérgio Alves de Oliveira, mãe Vandira Gonçalves Mendes, foi cientificado(a) do inteiro teor da r. decisão que o(a) condenou à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS (Art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), sendo no mesmo ato, ADVERTIDO(A) sobre os efeitos maléficos do uso das drogas, bem como suas consequências negativas na vida pessoal e profissional, tendo este(a) ficado ciente de que:

1) O uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de desenvolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade;

2) O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas;

3) O uso de drogas é infração legalmente tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, implicando ao usuário sanções de ordem penal, aplicadas isolada ou cumulativamente, a saber, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vedada aplicação de pena privativa de liberdade;

4) A duração das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento à programa ou curso educativo, a primeira ser cumprida em programas comunitários,

entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, será de, no máximo, 05 (cinco) meses, caso seja primário, e de 10 (dez) meses, caso seja reincidente;

5) O não cumprimento das penas dispostas nos incisos I, II e III do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, importará na submissão do condenado a, sucessivamente, admoestação verbal e, sendo infrutífera, multa, que será fixada atendendo a reprovabilidade da conduta, nunca inferior a 40 (quarenta) dias-multa e nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada dia-multa, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até três vezes o valor do maior salário mínimo. Nesse sentido, a multa mínima implicaria em um salário mínimo acrescido de um terço de seu valor.

NADA MAIS. Do que para constar, foi lavrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Eridiane Mazano de Oliveira Rialto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Gilberto Parizotto, Escrivão Judicial II, conferi, dou fé e assino, POR ORDEM DA MMª. JUÍZA.

EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
Sentenciado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA